



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTI, AI SENSI DELL'ART. 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LAGUNA SANTA GILLA.

LA DIRETTRICE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS.

VISTI la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

PREMESSO CHE La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000,

- istituisce un quadro per l'azione comunitaria finalizzato alla protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, fissa il raggiungimento dell'obiettivo di "buono" stato di qualità ambientale per tutti i corpi idrici della comunità attraverso l'integrazione tra le necessità antropiche, il mantenimento degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità, promuovendo la necessità di ricorrere a sistemi di gestione integrata delle acque le cui politiche di governo e di controllo vanno affiancate alle altre politiche ambientali e di gestione del territorio al fine del perseguimento degli obiettivi di qualità;
- definisce "distretto idrografico": l'area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, definendolo la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
- definisce "bacino idrografico": il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

La Direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni) dispone in ordine alla valutazione e gestione dei rischi di alluvioni;

La Direttiva 42/93/CEE (direttiva Habitat) e la Direttiva "Uccelli" 2009/147/CEE- ex 79 /409/CEE, rappresenta principale strumento dell'Unione Europea per la conservazione in-situ della biodiversità, in relazione all'art.8 della Convenzione Internazionale sulla Diversità Biologica (CBD);

La Direttiva 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina) finalizzata alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, utilizzo sostenibile dell'acqua, la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici.

Il D.Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale" all'art. 68 bis stabilisce che "I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree".

PRESO ATTO CHE con Decreto del Sindaco Metropolitano n.186 il 13/11/2018 è stato approvato l'Atto di indirizzo degli interventi della Città Metropolitana di Cagliari nel compendio lagunare di "Santa Gilla" e, contestualmente, è stato dato avvio ad un percorso partecipativo che ha coinvolto il partenariato pubblico-privato per la creazione di un modello di *governance* del bacino idrico, con l'obiettivo di stabilire obiettivi e attività prioritari comuni e affrontare criticità specifiche del territorio interessato;

con la deliberazione del Consiglio Metropolitano n° 5 del 3 febbraio 2020, si è disposto di procedere all'attivazione del processo partecipativo finalizzato alla sottoscrizione del Contratto di Laguna "Santa Gilla" relativo all'ambito territoriale comprendente la Laguna di Santa Gilla propriamente detta, lo stagno di Capoterra, le Saline Macchiareddu e i relativi territori contermini. Tale atto ha rappresentato la prima formalizzazione del processo, ponendo le basi per una governance coordinata della Laguna di Santa Gilla.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

nella seconda metà del 2025 è stata attivata l'Assistenza Tecnica del progetto C4T, con l'obiettivo di integrare sistematicamente l'adattamento ai cambiamenti climatici nella struttura delle Linee strategiche, delle Idee progetto e delle Attività delineate nel dossier e fornire indicazioni operative per facilitare il completamento delle fasi preparatorie alla firma del Contratto;

il 31 marzo 2026 la Città Metropolitana di Cagliari ha convocato il Tavolo di *governance* Istituzionale che ha visto la partecipazione di circa 50 rappresentanti istituzionali dagli Enti Territoriali e Regionali, tra i quali l'ARPAS, chiamati a partecipare al futuro Contratto di Laguna, riconoscendo il ruolo centrale delle amministrazioni pubbliche nella definizione degli indirizzi strategici, delle modalità di coordinamento e delle responsabilità connesse all'attuazione del processo.

DATO ATTO CHE

con nota REGPROT - 0025647 - Uscita - 26/05/2026 della Città metropolitana di Cagliari, sono stati trasmessi agli enti partecipanti al suddetto "tavolo di governance" che li hanno precedentemente condivisi con osservazioni e integrazioni all'uopo proposte, il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 83 del 19 maggio 2026 col quale è stato approvato lo schema di Accordo di Collaborazione tra Enti, ex art.15 della L.241 /1990, per la realizzazione di attività finalizzate alla sottoscrizione del Contratto di Laguna Santa Gilla, nonché i relativi allegati, (Schema di "Documento d'intenti" e Schema di "Documento di governance"), aventi valenza negoziale e strategica per il coordinamento delle funzioni amministrative e tecniche afferenti al compendio lagunare, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; il suddetto schema di "Documento di Intenti" è finalizzato alla formalizzazione della volontà dei soggetti aderenti di proseguire in modo strutturato e condiviso il percorso verso il c.d. "Contratto di Laguna", definendo con chiarezza le motivazioni che sostengono l'avvio del processo, gli obiettivi generali da perseguire, le criticità prioritarie da affrontare e la metodologia di lavoro che guiderà le fasi successive; il suddetto schema di "Documento di governance" delinea ruoli, responsabilità e modalità di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti stabilendo il quadro operativo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

entro cui ciascun soggetto pubblico aderente al percorso del Contratto di Laguna è chiamato ad assumere un impegno formale, proporzionato alle proprie competenze istituzionali e alle funzioni esercitate nel compendio lagunare.

CONVENUTO CHE la Laguna di Santa Gilla rappresenti un sistema complesso, nel quale si intrecciano dinamiche ambientali, idrauliche, produttive e urbanistiche che necessiti di un approccio integrato e multilivello, capace di garantire coerenza tra tutela dell'ecosistema, gestione delle risorse naturali, sicurezza idraulica e sviluppo socio-economico sostenibile.

DATO ATTO CHE l'ARPAS è l'ente tecnico-scientifico di riferimento per il monitoraggio ambientale e la valutazione dello stato delle matrici ambientali in Sardegna. Nel contesto del Contratto di Laguna di Santa Gilla, l'Agenzia svolge un ruolo essenziale per garantire che le decisioni e le azioni siano basate su dati affidabili, analisi scientifiche e valutazioni oggettive delle pressioni e degli impatti sull'ecosistema lagunare. La sua partecipazione assicura un presidio costante sulle componenti ambientali più sensibili e contribuisce alla costruzione di un quadro conoscitivo solido, indispensabile per la pianificazione e il monitoraggio del Contratto. • Monitoraggio ambientale della laguna e del bacino scolante • Condivisione dei dati e costruzione del quadro conoscitivo • Valutazione degli impatti e supporto alla progettazione • Allerta ambientale e gestione delle emergenze.

VALUTATI l'opportunità e l'interesse pubblico sottesi alla stipula del suindicato Accordo.

PRESO ATTO CHE dalla presente Determinazione non derivano oneri di natura finanziaria fra le parti e che le eventuali risorse economiche destinate alle attività previste dal suddetto "Accordo" saranno definite con successivi atti amministrativi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nello specifico l'Art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni", in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

RITENUTO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

di individuare, in qualità di Responsabile dell'attuazione dell'Accordo in oggetto, l'Ing. Romano Ruggeri, Direttore dell'Area Tecnico Scientifica e, in qualità di referenti tecnici ARPAS, il Dott. Roberto Angius, la Dott.ssa Paola Manconi e la Dott.ssa Claudia Porcu.

ACQUISITI i pareri positivi espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico Scientifico.

DETERMINA

ART.1 Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

ART.2 Di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra enti, ex art. 15 della L. 241 /1990, tra la Città Metropolitana di Cagliari, ARPAS e gli altri Enti aderenti, per la realizzazione di attività finalizzate alla sottoscrizione del "Contratto di Laguna Santa Gilla", e i relativi allegati (Schema di Documento di intenti; Schema di Documento di Governance) che si uniscono al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART.3 di individuare, in qualità di Responsabile dell'attuazione dell'Accordo in oggetto, l'Ing. Romano Ruggeri, Direttore dell'Area Tecnico Scientifica e, in qualità di referenti tecnici ARPAS, il Dott. Roberto Angius, la Dott.ssa Paola Manconi e la Dott.ssa Claudia Porcu;

ART.4 Di dare atto che dalla presente Determinazione non derivano oneri di natura finanziaria fra le parti e che le eventuali risorse economiche destinate alle attività previste dell'Accordo di cui in epigrafe, saranno definite con successivi atti amministrativi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

La presente determinazione è comunicata all'Assessore Difesa dell'Ambiente ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

La Direttrice Generale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Nicoletta Vannina Ornano